2024.3.18

安徽省合肥市中级人民法院
民事判决书

（2023）皖01民终13186号

上诉人（原审被告）：陈明，男，1989年1月18日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区梅山路5号1栋308号，公民身份号码340104198901182039。

委托诉讼代理人：赵光辉，安徽国恒律师事务所律师。

委托诉讼代理人：丁圣华，安徽国恒律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：束文伯，男，1989年6月27日出生，汉族，住安徽省肥西县紫蓬镇烧脉村古塘村民组，公民身份号码340122198906273311。

委托诉讼代理人：肖兆红，安徽年代律师事务所律师。

委托诉讼代理人：孙超，安徽年代律师事务所律师。

上诉人陈明因与被上诉人束文伯民间借贷纠纷一案，不服安徽省合肥市蜀山区人民法院（2023）皖0104民初8416号民事判决，向本院提起上诉。本院于2023年12月13日受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

陈明上诉请求：1.撤销原审判决，改判陈明偿还束文伯以本金22180元为基数及年利率14.4%计算利息至款清为止；2.本案一、二审诉讼费由束文伯承担。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

事实和理由：一、一审判决认定事实不清，陈明与束文伯之间没有借贷合意。通过陈明的银行转账明细可以明确看出，每当陈明接收到束文伯的转账就会立刻转账给案外人王磊，并不存在自行使用的情形。通过双方的微信聊天记录显示，束文伯明知借款人系王磊，甚至主动要求放贷给王磊，也明知陈明只是中间人。根据《民间借贷司法解释》第十六条之规定："束文伯仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，陈明抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，陈明应当对其主张提供证据证明。陈明提供相应证据证明其主张后，束文伯仍应就借贷关系的成立承担举证责任。"束文伯提供的转账凭证不是判断民间借贷关系发生的根本标准，民间借贷关系存在的基础首先应是双方当事人存在借款合意，仅提供金融机构的转账凭证尚不足以证明双方当事人之间存在借款合意，不能证明民间借贷关系的成立，除陈明认可双方存在借贷关系的情形外，束文伯应当进一步举证证明双方之间存在借款关系。本案中，束文伯并未提供相应的证据予以证明原陈明是何时在何地达成的借款合意，借款利息的计算标准，何时归还。因此，束文伯应当承担举证不能的不利后果。同时陈明已举证证明实际该笔款项是由案外人王磊借款，束文伯对此也是明知（微信聊天记录中束文伯曾主动要求放款给案外人王磊，案外人王磊有资金需求时也通过陈明向束文伯询问是否可以借钱），且束文伯一直也是通过陈明向王磊主张还款，并非直接要求陈明还款，说明束文伯就其起诉的款项实际是与案外人王磊达成的借款合意，而非本案的陈明。因此，陈明在此借贷关系

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中仅发生中间人作用，陈明与束文伯之间不存在借贷关系，陈明陈明无需承担偿还案涉借款的义务。二、退一步说，陈明仅就四笔转账之中的两笔款项出具过借条，至多只能证明陈明与束文伯之间就2018年9月25日转款99999元下剩的49999元及2019年6月2日转款103400元达成借款合意陈明之所以向束文伯出具上述两笔款项的借条，原因系当时束文伯未和案外人王磊取得直接联系，考虑到束文伯系陈明的多年好友，陈明在束文伯的要求下方才出具了上述两笔款项的借条。即便认定上述两笔款项具有借款合意，陈明与束文伯之间的借贷情况应认定如下：(一)根据法院查明的事实可以认定，2018年9月25日转款99999元下剩的49999元，束文伯在庭审中认可系其从“信用卡借来的”：2019年6月2日转款103400元，系束文伯从中信银行借款而来。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条“具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：(一)套取金融机构贷款转贷的；(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；”本案中束文伯借款的资金来源是套取金融机构的贷款，明知王磊违法放贷仍为其提供资金，因此成立的借贷合同无效，无论是利息还是资金占用利息均应当不予支持，陈明已还的款项均应当计入本。(二)通过银行转账记录及微信转账记录显示自2018年9月25日至2020年3月21日，陈明共还款121035元，下剩32363元本金。三、2020年4月25日，束文伯向陈明借款 50000 元，束文伯应承担对陈明的还款义务，并抵扣相应款

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项。束文伯明确表示陈明从“借呗”借款后出借给束文伯，所有“借呗”手续费、利息及后续本金的偿还均由陈明承担。当日。陈明通过支付宝“借?”功能借出5万元后立即转账至束文伯账户，综合年利率14.4%。束文伯于2020年5月19日偿还第一期本金及利息共计4494元；束文伯于2020年6月19日偿还第二期本金及利息共计4494元。后经陈明多次催促还款，其于2020年6月26日偿还2万元至陈明处。截止2020年6月26日，束文伯尚欠陈明本金22180元。利息按照年利率14.4%暂计算至2021年7月26日，束文伯尚欠陈明利息6387.84元，共计本息28567.84元。

束文伯二审辩称：一、束文伯出借的案涉款项均汇入陈明的账户，之后的还款本息亦是由陈明账户汇入束文伯的账户，在款项往来上，陈明具有借款人的外在特征。其次，束文伯与案外人王磊并不相识，亦未与陈明之外的人达成过借贷合意，陈明也未提供有效证据证明束文伯与案外人间存在借贷合意，且，从陈明收到借款后向束文伯出具借条的行为也可以看出，其对自己借款人的身份是明知的。最后，银行流水虽显示陈明账户在收款后将款项汇入案外人王磊账户，但这属于陈明收到款项之后的处分行为，与本案无关，亦不能据此认定案外人王磊是借款人。此外，从陈明所提供的银行流水中可以看出，案外人王磊、陈明间转账与束文伯、陈明间转账并非一一对应关系，王磊向陈明转账高达85万元。基于以上事实，一审法院认定陈明为借款人符合客观实际，事实清楚，并无不当。二、陈明于2020年4月25日向束文伯支付的50000元及资金占用

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

期间的损失，一审法院已依据《中华人民共和国民法典》第五百六十八条的规定，对束文伯与陈明之间的债务本息进行抵消，认定事实清楚，法律适用正确。三、一审法院已经依法扣除借贷合同中部分无效的利息，并就合同无效部分，依据《中华人民共和国民法典》第一百五十六条、第一百五十七条等规定，按照一年期 LRP 计算资金占用损失，法律适用正确。

束文伯向一审法院起诉请求：1. 判令陈明立即归还拖欠束文伯的借款本金 180327 元及拖欠利息 34849 元（以 151339 元为基数，按年利率 24%标准从 2020 年 4 月 25 日暂计算至 2020 年 8 月 19 日，暂计为 11543 元；以 151339 元为基数，按一年期 LPR 四倍即年利率 15.4%标准从 2020 年 8 月 20 日暂计算至 2021 年 8 月 20 日，暂计为 23306 元，后按此标准计算至款清之日止；以 28988 元为基数，按 1 年期 LRP3.85%为标准自起诉之日起计算至款清之日止），以上合计：215176 元；2 本案诉讼费用由陈明承担。

一审法院认定事实：2018 年 9 月 25 日，束文伯向陈明转账 49000 元、999 元、50000 元，合计 99999 元。束文伯称，99999 元中有 50000 元是其找同事借的，其余是其信用卡借来的，后来同事要钱，陈明就还了 50000 元本金。

2018 年 10 月 26 日，陈明向束文伯出具一张借条，载明：今束文伯借给陈明壹拾万元整。借款期限自 2018 年 10 月 26 日至 2018 年 11 月 26 日止。期限 1 个月，保证依约到期归还。借款人：陈明。

2019 年 4 月 26 日，陈明重新向束文伯出具一张借条，载明：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

今束文伯借给陈明伍万元整。借款期限自 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日止。期限 12 个月，保证依约到期归还。借款人：陈明。

该笔款项出借后，陈明多次向束文伯转款，分别为：2018 年 9 月 25 日转款 3000 元，9 月 26 日转款 581 元，10 月 11 日转款 3000 元，10 月 26 日转款 5000 元，10 月 30 日转款 300 元，11 月 26 日转款 3118 元，12 月 4 日转款 20000 元、30000 元，12 月 12 日转款 586 元，12 月 26 日转款 2500 元，2019 年 1 月 26 日转款 2500 元，2 月 26 日转款 2500 元，3 月 27 日转款 2500 元，4 月 26 日转款 2500 元，5 月 26 日转款 2500 元，6 月 26 日转款 2500 元，7 月 26 日转款 2500 元，8 月 26 日转款 2500 元，9 月 27 日转款 2500 元，10 月 27 日转款 2500 元，11 月 27 日转款 2500 元，12 月 27 日转款 2500 元，2020 年 2 月 23 日转款 5000 元。

2019 年 5 月 3 日，陈明向束文伯出具一张借条，载明：今束文伯借给陈明拾壹万元整。借款期限自 2019 年 5 月 3 日至 2020 年 5 月 3 日止。期限 12 个月，保证依约到期归还。借款人：陈明。

2019 年 6 月 2 日，束文伯从中信银行借款 110000 元。2019 年 6 月 3 日，束文伯向陈明转款 49999 元、53401 元，合计 103400 元。

该笔款项出借后，陈明多次向束文伯转款，分别为：2019 年 7 月 2 日转款 500 元，7 月 3 日转款 4450 元，8 月 5 日转款 4950 元，9 月 3 日转款 4950 元，10 月 9 日转款 4950 元，11 月 6 日转款 4950 元，12 月 4 日转款 4950 元，2020 年 1 月 7 日转款 4950 元。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2019年10月12日，束文伯和陈明的微信聊天记录中显示，束文伯问："八分，这么高"、"能放多久啊"，陈明回复："随便你，可以谈"，"你大概有多少"，束文伯回复："我还没凑，凑的话应该4、5万吧"、"先说4吧"，后又称："因为我也是从卡里贷出来的，贷出来要分12期"，陈明回复："一年肯定搞不到的"、"那么高"。之后，2019年10月12日，束文伯向陈明转款36800元，并称："剩下的明后天搞。"2019年10月14日，现代金融控股（成都）有限公司向束文伯转款39549.27元。随后，2019年10月14日，束文伯向陈明转款36800元，以上合计73600元。

该笔款项出借后，陈明多次向束文伯转款，分别为：2019年11月15日转款6400元，12月17日转款6400元，2020年1月16日通过微信转款6400元。

2019年11月21日，束文伯向陈明转款47000元。束文伯称，这47000元是其从朋友处借的。

该笔款项出借后，陈明多次向束文伯转款，分别为：2019年12月24日转款3000元，2020年1月22日转款3000元，3月14日转款1000元，3月20日转款1000元，3月27日转款1000元。

2020年4月25日，束文伯微信联系陈明，称："你这边先套5万我用一下"，"如果说是从借呗里面套出来的，如果说我在用的这个过程中产生的利息，你就把它记一下，到时候我把钱转给你的时候再一块给你"。陈明称，"已经把我那个工行卡的5万元套出来了，我先把我这个叫什么借先还了，还清之后我今天再借，这样回头你

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

用好了，直接我就能看出来有多少利息，等一下我搞好了，然后我就转给你。”当日，陈明通过借呗借款50000元，借款期限12个月，等额本息，每月还款4493.6元，其中，第一期还款4493.6元中，本金4013.6元、利息480元，第二期还款4493.6元中，本金3923.37元、利息570.23元。当日，陈明向束文伯转款50000元。

2020年5月19日，束文伯向陈明转款4494元；6月19日，束文伯向陈明转款4494元。2020年6月26日，束文伯向陈明转款20000元。合计28988元。

庭审中，束文伯称，其想让陈明还钱，就以买房名义找陈明拿了50000元，之后陈明称要还借呗的钱，其又向陈明转款共28988元。

束文伯主张，截至2020年2月23日第一笔借款尚欠本金15684元，截至2020年1月7日第二笔借款尚欠本金89240元，截至2020年1月16日第三笔借款尚欠本金60643元，截至2020年1月22日第四笔借款尚欠本金 43772 元。以上四笔借款尚欠本金合计209339元，2020年3月至4月25日期间，陈明共计还款58000元，扣除后尚欠本金151339元。束文伯于2020年5月、6月向陈明转账28988元。综上，陈明拖欠本金180327元(151339元+28988元）及利息34849元（以151339元为基数，按年利率24%从2020年4月25日计算至2021年8月20日，款清息止；以28988元为基数，按一年期LPR年利率3.85%自起诉之日计算至款清时止）。

陈明称，其要求在本案中一并处理其向束文伯出借的 50000

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

元，应该用其转款的50000元及相应利息，扣除束文伯偿还的28988元，剩余本金和利息直接抵扣本金。

一审法院认为：民间借贷合同系实践性合同，借款金额应以出借人向借款人实际交付的金额为准。束文伯向陈明出借四笔借款，第一笔为2018年9月25日出借99999元（2018年10月16日陈明出具借条，后于2019年4月26日重新出具借条），第二笔为2019年6月2日出借103400元（2019年5月3日陈明出具借条），第三笔为2019年10月12日出借73600元，第四笔为2019年11月21日出借47000元。陈明辩称其并非借款方，而是中间人，但束文伯的款项均直接转入陈明账户，部分出借款项由陈明出具借条，陈明未提供有效证据证明束文伯与案外人之间存在借贷合意，因此，对于陈明该项辩称，该院不予采信。以上四笔借款中，束文伯于2018年9月25日出借的99999元中的49999元、2019年6月2日出借的103400元、2019年10月12日出借的73600元中的36800元均系束文伯通过信用卡或金融机构贷款后借给陈明，属于套取金融机构贷款转贷，该部分借款合同无效。在民间借贷合同无效的情况下，根据双方当事人的过错程度，按照束文伯起诉之日即2021年9月18日的全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率年利率3.85%计算资金占用期间的损失。

束文伯于2018年9月25日出借99999元中的50000元、2019年10月12日出借73600元中的36800元，2019年11月21日出借47000元，双方口头约定了高额利息，陈明自每笔借款出借次月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

亦有规律的按月向束文伯支付高额利息，故对于束文伯主张的利息部分，陈明已支付超出年利率 36%的应当冲抵借款本金，之后自2020年4月25日按照年利率24%计算至2020年8月19日，此后的利息按照束文伯起诉之日即2021年9月18日的全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率的4倍即年利率15.4%计算至款清时止。

对于2018年9月25日束文伯出借的第一笔借款99999元，其中49999元借款的资金占用损失应按年利率3.85%计算，50000元借款的利息应按年利率 36%计算至陈明还清该笔 50000 元款项之日，即2018年12月4日，故2018年9月25日至2018年12月4日期间，该笔99999元借款利息（资金占用损失）应按平均年利率19.9252%[（年利率36%×50000元+年利率3.85%×49999元）÷99999元]计算，此后的资金占用损失应按年利率3.85%计算，超出部分冲抵借款本金，经核算（见附表1），截至2020年2月23日，剩余借款本金为1421.35元。

对于2019年6月3日束文伯出借的第二笔借款103400元，应按年利率3.85%计算资金占用损失，陈明支付超出部分应当冲抵借款本金，经核算（见附表2），截至2020年1月7日，剩余借款本金70807.28元。

束文伯主张陈明于2020年3月至4月25日期间向其还款8000元，直接在借款本金中予以扣除，该主张系束文伯对自身权利的处分，该院予以认可。截至2020年4月25日，第一笔借款尚余借款

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1421.35 元，第二笔借款尚余借款 70807.28 元，抵扣之后，剩余借款本金为 64228.63 元，此后的资金占用损失以欠付借款本金为基数，按年利率 3.85%计算至 2022 年 7 月 19 日为 5521.46 元。

对于陈明 2020 年 4 月 25 日向束文伯支付的 50000 元，束文伯称其以买房名义找陈明借款，实际是为了让陈明还款，庭审中，陈明则主张该笔款项系束文伯向其借款，并要求在本案中一并处理，故该笔借款剩余本息应在该日即 2022 年 7 月 19 日与陈明欠付束文伯的借款本金及资金占用损失进行抵销。双方微信聊天记录中显示，束文伯找陈明借款，并同意承担陈明从借呗借款的利息，故该院认为，束文伯应按照陈明从借呗借款的利息承担该笔借款在借款期限内的资金占用损失，此后按照年利率 3.85%计算资金占用期间的损失。陈明通过借呗借款 50000 元，借款期限 12 个月，等额本息，每月还款 4493.6 元，经测算，该笔借款利息为年利率 14.4%，束文伯于 2020 年 5 月 19 日、6 月 19 日分别向陈明转款 4494 元，6 月 26 日向陈明转款 20000 元，应为偿还上述借款本息，截至 2020 年 6 月 26 日，束文伯尚欠陈明借款本金 22180 元（见附表 5）。2020 年 6 月 26 日至该笔借款期满之日 2021 年 4 月 24 日，以借款本金 22180 元为基数，按照年利率 14.4%计算的资金占用损失为 2679.34 元，此后的资金占用损失以借款本金 22180 元为基数，按照年利率 3.85%计算至 2022 年 7 月 19 日为 1069.79 元，合计 3749.13 元。

束文伯向陈明出借的第一笔借款、第二笔借款与陈明出借给束文伯的该笔借款的借款本息相互抵销后，陈明尚欠束文伯借款本金

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

42048.63元（64228.63元-22180元）及截至2022年7月19日的资金占用损失1772.33元（5521.46元-3749.13元）。

对于束文伯2019年10月12日出借的36800元及10月14日出借的36800元，即第三笔借款73600元，其中10月14日出借的36800元系从金融机构贷款转贷，因此，该笔36800元借款的资金占用损失应按年利率3.85%计算，10月12日出借的36800元借款利息应按年利率36%计算陈明已偿还部分，故自2019年10月14日至2020年1月16日期间，该笔73600元借款利息（资金占用损失）应按平均年利率19.925%[（年利率36%+年利率3.85%）÷2]计算，超出部分冲抵借款本金，经核算（见附表3），截至2020年1月16日，该笔借款尚欠借款本金57993.44元。自2020年4月25日按年利率13.925%[（年利率24%+年利率3.85%）÷2]计算至2020年8月19日的利息（资金占用损失）为2566.49元，此后的利息（资金占用损失）以剩余借款本金为基数，按年利率9.625%[（年利率15.4%+年利率3.85%）÷2]计算至2021年8月20日为5597.16元，合计8163.65元，此后按此标准计算至款清时止。

对于2019年11月21日束文伯出借的第四笔借款47000元，利息应按年利率36%计算陈明已偿还的两期款项，超出部分冲抵借款本金，经核算（见附表4），截至2020年1月22日，剩余借款本金为43832.03元。自2020年4月25日按年利率24%计算至2020年8月19日的利息为3343.24元，此后的利息以剩余借款本金为

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

基数，按年利率15.4%计算至2021年8月20日为6768.63元，合计10111.87元，此后按此标准计算至款清时止。

据此，依据《中华人民共和国民法典》第一百五十六条、第一百五十七条、第五百六十八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条、第二十五条、第二十八条第一款、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，一审判决：一、陈明于判决生效之日起十日内偿还束文伯借款42048.63元及截至2022年7月19日的资金占用损失1772.33元，此后的资金占用损失以欠付借款本金为基数，按年利率3.85%计算至款清时止；二、陈明于判决生效之日起十日内偿还束文伯借款57993.44元及截至2021年8月20日的利息（资金占用损失）8163.65元，此后的利息（资金占用损失）以剩余借款本金为基数，按年利率9.625%计算至款清时止；三、陈明于判决生效之日起十日内偿还束文伯借款43832.03元及截至2021年8月20日的利息10111.87元，此后的利息以剩余借款本金为基数，按年利率15.4%计算至款清时止；四、驳回束文伯的其他诉讼请求。一审案件受理费4528元，由原告束文伯负担1076元，被告陈明负担3452元。

二审期间，双方当事人均未提供新证据。

经对一审中当事人提交的证据材料及诉辩意见的综合审查，本院对一审法院查明的事实予以确认。

本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。关于陈明与束文伯之间就案涉款项是否存在借贷合意。陈明主张案涉借款系束文伯通过其出借给案外人王磊，其在收到案涉款项后已经转给了案外人，其与束文伯之间没有借贷合意。但陈明以其个人名义向束文伯出具了两张借条，载明的借款人是陈明。陈明作为一名完全民事行为能力人，应当知晓出具借条的意义和法律后果，其向束文伯出具借条的行为可以认定双方之间就案涉款项存在借贷合意。且案涉款项均由束文伯直接转入陈明的账户，还款亦是由陈明向束文伯转款，束文伯与案外人王磊之间并未发生借款往来。束文伯亦未能提供证据证明陈明与案外人王磊之间存在借贷合意，而束文伯收到案涉款项后的用途，不影响其与陈明之间就案涉款项成立借贷合意。故一审法院认定陈明和束文伯就案涉款项成立民间借贷法律关系，并无不当。关于案涉借款的资金来源，除一审认定的来自机构的转贷款项外，仅通过束文伯的银行流水、交易对手信息不足以证明其资金来源均为从金融机构转贷，对陈明的该项主张，本院不予认可。

综上所述，陈明的上诉不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二审案件受理费4528元，由陈明负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　张　洁

审 判 员　佘敦华

审 判 员　王　雷

二〇二四年三月十二日

本件与原本核对无异

法官助理　王雨萌

书 记 员　童国悦

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App